

利用契約書

(訪問看護)

利用者： _____ 様

事業者： 合同会社 J' sクルー
訪問看護ステーション いまC o C o

様（以下、「利用者」といいます）と、合同会社 J's クルー 訪問看護ステーションいま CoCo（以下、「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して行う訪問看護について、次の内容にて契約を結びます。

第1条 （契約の目的）

事業者は、利用者に対し、介護保険法関係法令及びこの契約書に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、療養生活を支援し、心身の機能維持回復を図るために訪問看護のサービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

第2条 （契約期間）

1. この契約の契約期間は 契約締結の日から、介護保険の場合は利用者の要介護認定の有効期間満了日まで、若しくは第9条に基づく契約の終了まで、本契約の定めるところに従って、当事業者が提供する訪問看護のサービスを利用できるものとします。医療保険の場合は訪問看護が必要でなくなった日までとします。
2. 利用者から事業者に対し、契約満了日の1週間前までに文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

第3条 （訪問看護計画の作成・変更）

1. 事業者は、主治医の指示書に基づきながら、利用者の病状・心身状況・日常生活全般の状況および希望を踏まえ、訪問看護計画を作成します。
2. 訪問看護計画は、居宅サービス計画およびサービス等利用計画書が作成されている場合、その計画の内容に沿って作成します。
3. 事業者は、訪問看護計画の内容を、利用者およびその家族に対して説明を行い、利用者およびその家族の同意を得るものとします。

第4条 （主治医との関係）

1. 事業者は、主治医からの指示を文書で受け、訪問看護のサービス提供を開始します。
2. 事業者は、「訪問看護計画書」および「訪問看護報告書」を主治医に提出し、密接な連携を図ります。

第5条 （訪問看護サービスの内容・内容の変更）

1. 利用者が提供を受けることのできる訪問看護のサービス内容については、【重要事項説明書】に記載されているとおりです。
2. 事業者は、利用者の居宅にサービス従事者を派遣し、第3条によって作成した訪問看護計画に基づき、利用者に対して【重要事項説明書】に定めた訪問看護のサービスを提供します。
3. 利用者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。この申し出があった場合、当該変更が居宅（予防介護）サービス計画の範囲内で可能であり、第1条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサービスの内容を変更します。
4. 事業者は、利用者が居宅（介護予防）サービス計画の変更を希望する場合は、速やかに介護支援専門員に連絡するなど、必要な援助を行います。

第6条 （サービス提供の記録）

1. 事業者は、訪問看護のサービス実施ごとに内容を記録簿に記入します。利用者およびその家族の希望があれば、事業者の営業時間内にその事業所にて閲覧することが可能です。
2. 事業者は、利用者の訪問看護のサービス実施記録簿を作成し、この契約の終了後も5年間保管します。

第7条 （料金）

1. 利用者は、訪問看護のサービスに対する利用者負担金として、【重要事項説明書】に記載された利用単位ごとの料金に基づき、算定された月毎の合計金額を事業者に支払います。
2. 事業者は、当月料金の合計額を、明細を請求書に付して翌月15日頃までに利用者にお渡しします。
3. 利用者は、当月料金の合計額を、金融機関からの引き落とし、振り込みまたはサービス時に支払います。
4. 利用者の居宅において、サービスを提供するために使用する、水道・ガス・電気・電話などの費用は、利用者の負担とします。

第8条 （料金の変更）

1. 利用者負担金は関係法令に基づいて決められているものであるため、契約期間中にこれが変更になった場合は、関係法令に従って改定後の料金が適応されます。
2. 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより、利用単位ごとの料金の変更（増額または減額）を申し入れることができます。
3. 利用者は、料金の変更を承諾しない場合は、事業者に対し文書で通知することにより、契約を解約できます。

第9条 （契約の終了）

1. 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書（任意）で通知をすることで、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変・急な入院など、やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でも、この契約の解約ができます。
2. 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することで、この契約の解約ができます。
3. 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することで、直ちにこの契約の解約ができます。
 - ① 事業者が正当な理由なく、サービスを提供しない場合
 - ② 事業者が守秘義務に反した場合
 - ③ 事業者が利用者やその家族などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合
4. 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することで、直ちにこの契約の解約ができます。
 - ① 利用者のサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず、30日以内に支払われない場合
 - ② 利用者またはその家族などが、事業者やサービス提供の従事者に対して、この契約を継続し難いほどの迷惑行為・背信行為を行った場合
5. 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に一時中断または終了します。
 - ① 利用者が入所または入院した場合
 - ② 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合
 - ③ 利用者が訪問看護の可能区域外へ転出した場合
 - ④ 利用者が死亡した場合

第10条 （サービスの中止）

利用者は、事業者に対して、医師の指示により訪問看護の必要性がないと診断された場合、サービス実施日の前営業日までに通知をすることで、料金を負担することなく、サービスの利用を中止することができます。

第11条 （守秘義務）

1. 事業者および事業者に従事する者は、サービス提供をする上で知り得た、利用者およびその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続されます。
2. 利用者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。

3. 事業者は、利用者およびその家族の有する問題や個人情報、サービス担当者会議において情報を共有する場合は、利用者及び当該家族の同意のうえで、解決すべき課題などについて話し合う目的でのみ情報を共有します。

第12条 （緊急時の対応）

事業者は、訪問看護のサービスを提供しているときに、利用者の病状に急変が生じた場合、またはその他必要な場合は、速やかに主治医または家族等または両方へ連絡するとともに、その他必要な措置を講じます。

第13条 （賠償責任）

1. 事業者は、訪問看護のサービス提供にともない、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合や事業者に故意・過失がない場合はこの限りではありません。
2. 前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。
3. 利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。

第14条 （社会情勢及び天災）

1. 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、乙の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合があります。
2. 社会情勢等の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、乙の義務の履行が遅延、もしくは不能になった場合、それによる損害賠償責任は事業所の責任の限りではありません。

第15条 （身分証携行義務）

訪問看護のサービス従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者またはその家族から提示を求められた場合、いつでも身分証を提示します。

第16条 （連携）

事業者は、訪問看護のサービス提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

第17条 （相談・苦情対応）

1. 事業者は、利用者およびその家族からの相談・苦情などに対応する窓口を設置し、事業者が提供した訪問看護のサービスに関する利用者の要望・苦情などに対し、迅速かつ誠実に対応を行います。
2. 利用者は提供されたサービスに苦情がある場合は、事業所のみでなく、介護支援専門員等計画担当者、重要事項説明書に記載のある市町村の専門窓口に対していつでも苦情を申し立てることができます。
3. 事業所は利用者が苦情申し立てを行ったことを理由として何らかの不利益な取り扱いをすることはありません。

第18条 （協議事項）

1. 利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2. この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他関係諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議するものとします。

第19条 （裁判管轄）

この契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることとし、予め合意します。

左記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者および事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。

契約締結日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

【事 業 者】

合同会社 J's クルー
代表社員 竹縄 佳子 印

【事 業 所】

訪問看護ステーション いまCoco
事業所番号 1262790558
住所 千葉県市川市南大野1-4-9松丸コーポ1B
電話番号 047-382-6852

管理者 竹縄 佳子 印

【利 用 者】

私は、以上の契約書の内容について説明を受け、その内容を理解しましたので本契約の申し込みをします。

住 所 _____

氏 名 _____ 印

署名代行者（代理人）

私は、本人の契約意思を確認し署名代行いたしました。

続 柄： _____

代行理由： _____

住 所 _____

氏 名 _____ 印

個人情報使用同意書

私（利用者及び家族）の個人情報については、下記の必要最小限の範囲で使用することに同意します。

記

1. 個人情報の使用目的

- （１）サービスへの申し込み及びサービスの提供を通じて収集した個人情報が、諸記録の作成、私へのサービス提供及び状態説明に必要な場合
- （２）事業者が、介護保険法等関係法規に従い、私の居宅サービス等計画に基づき、指定訪問看護サービスを円滑に実施するために行うサービス担当者会議において必要な場合、および、地域での安全な生活を継続するために関係各機関と情報共有をする必要性がある場合において
- （３）サービスの提供に関すること以外で、以下の通り必要がある場合
医療保険・介護保険請求事務、保険者への相談・届け出、照会、照会への回答、会計・経理損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

2. 使用にあたっての条件

個人情報提供の際は、使用する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないように細心の注意を払うこと。

3. 個人情報の保護

収集した私の個人情報は、保存方法、保存期間及び破棄処分については、適応される法律の下に管理・処分すること。

_____ 年 _____ 月 _____ 日

合同会社 J's クルー

訪問看護ステーション いまCOCO 殿

サービスご利用者 住所 _____

氏名 _____ 印

サービスご利用者家族 住所 _____

氏名 _____ 印

